

024 052 656
1899 139 2056

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

STATUTS



Le greffier

Les soussignés :

- **Mr DARMSY LADHA Ikbal Oussen** né le 24.06.70 , domicilié au 12 rue du Collège, 97600 MAMOUDZOU.
- **Mme MAHAMODRAZA Akila Katoune** née le 25.12.73, domiciliée au 12 rue du Collège, 97600 MAMOUDZOU.

désirant créer entre eux une société en nom collectif, ont établi les statuts suivants :

ARTICLE 1 : FORME

La société dont s'agit est créée sous la forme d'une société en nom collectif, régie par toutes les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 : OBJET

L'objet de la société consiste en vente de produits divers.

La participation de la société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, apports, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérêt économique;

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 : DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années, ce à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Celle-ci pourra, cependant, être prolongée ou au contraire écourtée en cas de dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 4 : DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est « LUNA ».

Dans tous les actes et documents émis par la société, quels qu'ils soient, doit figurer un entête indiquant la dénomination sociale suivie de la mention "société en nom collectif" ou de l'abréviation "SNC", du montant du capital social, du siège social et du numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.





ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé au 57 rue du Commerce, 97600 Mamoudzou , MAYOTTE.

Les associés réunis en assemblée extraordinaire pourront cependant le transférer en tout endroit et à tout moment. Le transfert décidé par la gérance sera, quant à lui, limité au département et sous réserve de la ratification par la plus prochaine assemblée.

ARTICLE 6 : APPORTS

6. Apports en numéraire

Mr DARMSY LADHA Ikbal Oussen apporte à la société la somme de 5000 francs.

Mme MAHAMODRAZA Akila Katoune apporte également à la société la somme de 5000 francs.

Le montant total des apports en numéraire s'élève à 10 000 francs, lesquels ont été intégralement déposés sur un compte ouvert au nom de la société en formation à la BFC, 97600 Mamoudzou, MAYOTTE.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme totale de 10 000 francs, lequel est divisé en 100 parts d'une valeur nominale de 100 francs chacune, numérotées de 1 à 100 et réparties entre les associés de la manière suivante :

- Mr DARMSY LADHA Ikbal Oussen à concurrence de 50 parts numérotées de 1 à 49 ;
- Mme MAHAMODRAZA Akila Katoune à concurrence de 50 parts numérotées de 50 à 100;

ARTICLE 8 : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

8.1 Augmentation de capital

Les associés réunis extraordinairement peuvent décider d'augmenter le capital par quelque procédé que ce soit, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

8.2 Réduction de capital

Les associés réunis extraordinairement peuvent décider de réduire le capital par quelque procédé que ce soit, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 9 : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

9.1 Cession

Toute cession ou transmission de parts sociales appartenant à l'un des associés doit être constatée par écrit :

- dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil ;
- ou être déposée au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

La cession de parts sociales, quelle qu'elle soit, est soumise à l'agrément des associés.

Le cédant doit notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le délai de huit jours suivant cette notification, l'assemblée générale des associés doit être convoquée par la gérance à l'effet de délibérer sur ledit projet. Une consultation écrite est également possible.

La décision prise est ensuite communiquée au cédant par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de refus d'agrément, la cession ne peut se réaliser et le cédant reste en conséquence propriétaire des parts concernées par son projet.

9.2 Transmission

En cas de décès de l'un des associés, la société est dissoute.

ARTICLE 10 : DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

10.1 Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal sur les bénéfices réalisés par la société, sur la propriété de l'actif social et sur le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

10.2 Les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers.

Entre eux, ils ne sont tenus qu'à concurrence de leurs droits respectifs dans le capital social.

10.3 La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

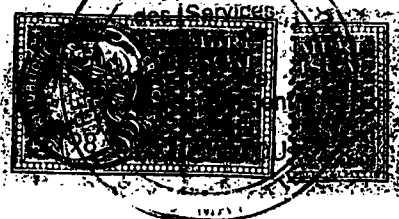
ARTICLE 11 : FAILLITE ET INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La faillite personnelle, l'incapacité civile, la déconfiture, la liquidation ou le redressement judiciaire de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Celle-ci se poursuit entre les associés restants, à charge pour elle de verser à l'associé frappé par l'une desdites mesures la valeur des parts qu'il possède, laquelle est calculée conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 12 : GERANCE

12.1 Nomination et pouvoirs du gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique ou morale, associés ou non.



Mme MAHAMODRAZA Akila Katoune, demeurant à 12 rue du Collège, 97600 Mamoudzou, acceptant lesdites fonctions, est nommée en qualité de premier gérant, ce pour une durée illimitée.

Au cours de la vie sociale, le gérant est nommé par décision collective ordinaire des associés prise à l'unanimité.

A cet effet, il peut faire tous les actes de gestion qu'il juge utiles au bon fonctionnement de la société. A l'égard des tiers, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

12.2 Cessation des fonctions du gérant

Le gérant pourra être révoqué pour juste motif par décision des associés prise à l'unanimité. A défaut de révocation justifiée, le gérant peut prétendre au versement de dommages et intérêts.

Ses fonctions cesseront également par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité, révocation judiciaire, ou démission.

12.3 Rémunération du gérant

La rémunération du gérant sera fixée lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 13 : DECISIONS DES ASSOCIES

13.1 Modalités

- Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale soit par consultation écrite des associés. S'agissant, toutefois, de l'approbation des comptes annuels, une assemblée générale ordinaire doit être convoquée, de même que si un associé demande une telle réunion.

- Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés autres que celles relatives aux modifications statutaires.

Elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

- Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions ayant pour objet ou entraînant une modification des statuts.

Elles sont adoptées à l'unanimité.

13.2 Assemblées générales

- Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant.

- La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.



- L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou, s'il n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

- Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée dans un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance, ce lorsqu'une feuille de présence est établie. A défaut, tous les associés présents, ainsi que les mandataires, doivent le signer.

13.3 Consultation écrite

La gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent alors d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance, ce par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Un procès-verbal de la consultation est établi, auquel sont annexés les votes des associés.

13.4 Participation aux décisions collectives

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par un autre associé par son conjoint ou par un tiers.

ARTICLE 14 : EXERCICE SOCIAL

Chacun des exercices sociaux débute le 1^{er} janvier pour être clos le 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier exercice ne débutera qu'à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 15 COMPTES SOCIAUX

Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion, et les rapports spéciaux du gérant sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et doivent être soumis à l'approbation des associés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 16 : AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le bénéfice ou la perte de l'exercice écoulé est calculé par différence entre les produits et les charges de l'exercice, ce après déduction des amortissements et provisions.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'assemblée générale peut toutefois décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.



ARTICLE 17 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

17.1 La société est dissoute en cas de survenance d'une cause de dissolution prévue par la loi. Elle peut également intervenir du fait d'une décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

17.2 Dès sa dissolution, la société est mise en liquidation. A cette fin, un ou plusieurs liquidateurs doivent être nommés lors de l'assemblée générale prononçant la dissolution. Ils disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde entre les associés. En fin de liquidation, il leur appartient de convoquer l'assemblée générale à l'effet de statuer sur les comptes définitifs, de donner quitus et décharge de leur mandat aux liquidateurs et de constater la clôture de la liquidation.

A compter de ladite décision, dans tous les actes et documents divers émanant de la société, la dénomination sociale doit être suivie de la mention "en liquidation".

ARTICLE 18 : CONTESTATIONS

Toute contestation relative aux affaires sociales, quelle qu'elle soit et entre qui que ce soit, pouvant surgir pendant la durée de la société sera tranchée par le tribunal compétent.

ARTICLE 19 : ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Est annexé aux présents statuts, l'état des actes accomplis à ce jour précisant pour chacun d'entre eux les engagements qui en résulteront pour la société.

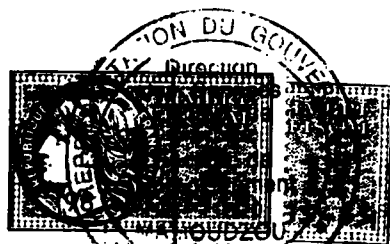
Lesdits actes, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, seront repris automatiquement par la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 20 : FORMALITES ET POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant aux fins d'accomplir les formalités de publicité corrélatives à la constitution de la société et notamment celles nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale.

Fait à Mamoudzou, le 11 ~~MA~~ 1999.

Fait en 5 exemplaires.



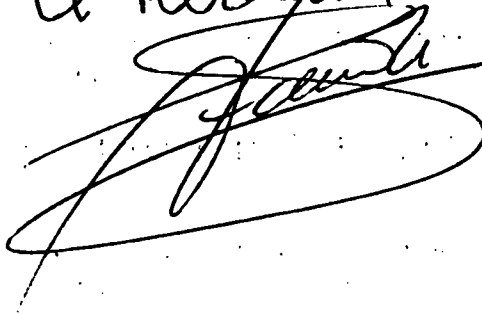
F ——— > 1000100

Enregistré au bureau de ~~MTF~~

le : 11/5/97 Fn° 7.... N° 1392/5

Reçu : Mlle Fawc

Le Recev

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the word 'Recev'.



BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE

OCEAN INDIEN

Agence de Mayotte

01 JUIN 1999

ATTESTATION DE RECEPTION DE FONDS

Nous soussignés **BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE-OCEAN INDIEN**, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés sous le N° 330 176 470, représentée par **M. Z.CHARAFOUDINE** et **Mlle DAIZE**, dont le siège social est au 8 rue Auber 75009 PARIS, agissant en tant que dépositaire des fonds destinés au capital d'une société en formation.

Attestons par la présente, avoir reçu la somme de **10 000,00 FRF** (dix mille francs) représentant le capital de la **SNC LUNA** en formation, dont le siège social est 57 Rue du Commerce 97600 **MAMOUDZOU**

Cette somme, a été portée au crédit d'un compte bloqué N° **18719 00091 00912288745 91** intitulé **LUNA SNC** en formation.

Notre client reconnaît que le virement de **10 000 FRF**, provenant du compte n° **918148702** correspond aux apports en numéraires suivants:

- Monsieur **DARMSY LADHA IKBAL** 5 000 Francs
- Madame **MAHAMODRAZA AKILA KATOUNE** 5 000 Francs

Le retrait des fonds sera effectué par le mandataire de la **SNC LUNA** sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal du commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés conformément aux dispositions du décret n° 67 - 236 du 23 Mars 1967.

Cette attestation est destinée pour servir et valoir ce que de droit.

Z.CHARAFOUDINE

S DAIZE

**BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE
OCEAN INDIEN
Mayotte**

60 rue Alexis de Villeneuve
BP 323 - 97400 Saint-Denis cedex
Tel. 19(262) 40 55 55
Adresse télégraphique : Bafroi St-Denis
Télex 910162 RE
Télécopie 19(262) 21 21 47

Agence de Mayotte
Route de l'Agriculture
BP 222 - 97600 Mamoudzou
Tél. 19(269) 61 10 91
Telex 915816MY
Télécopie 19(269) 61 17 40

SA AU CAPITAL DE FRF 100 000 800 F - SIÈGE SOCIAL : 8 RUE AUBER - 75009 PARIS - RC PARIS : 330 176 470
BANQUE DU GROUPE THE MAURITIUS COMMERCIAL BANK